협업 모델 법률 검토

이번 **검토는 한국 내 약국 단말기 및 PG(결제) 사업을 영위하는 파트너사와의 협업 모델**입니다.

방한 외국인이 약국에서 KRWIN으로 결제 시 리워드로 KRWIN을 지급받는 구조이며, 아래 세 가지 사항에 대한 검토를 요청 드립니다.

① **홍보 주체 및 형태별 리스크**

이전 미팅에서 **제3자의 무단 활용은 해당 업체의 책임 영역**이라고 말씀해 주셨습니다.

다만, 해당 업체가 케이클원의 공식 파트너사로 홍보되거나, **당사 또는 파트너사가 직접 홍보를 진행하는 경우** 등 홍보 주체나 형태(정식 파트너십 여부, 무단 활용 등)에 관계없이, 케이클원 또는 파트너사 측에 동일하거나 유사한 법적·규제상 판단이 적용될 가능성이 있는지 검토 부탁드립니다.

[BKL:

- **(홍보의 형태 등에 따른 미신고 VASP 공동정범 성립 가능성)** 특금법에 따른 가상자산사업자(이하 "**VASP**") 신고를 하지 아니하고 가상자산거래를 영업으로 한 자는 형사처벌 대상이고(특금법 제17조 제1항), 이 때 "'가상자산거래를 영업으로 한 자'는 가상자산거래 영업에 따른 권리의무의 실질적 귀속주체가 되는 가상자산사업자를 의미"함(대법원 2025. 9. 4. 선고 2025도4431 판결). 그러나 신분이 있어야 성립되는 범죄에 가담한 신분 없는 자는 형법 제33조 본문의 규정에 의하여 공동정범의 책임을 지는바, "가상자산사업자의 영업활동에 지배적으로 관여한 것으로 볼 수 있다면, 미신고 가상자산거래 영업으로 인한 구 특정금융정보법 위반죄에 대한 본질적 기여를 통한 기능적 행위지배를 인정할 수 있으므로, 그러한 관여자 역시 공동가공의 의사가 인정되는 한 구 특정금융정보법 위반의 공동정범으로서 죄책"이 인정된다는 것이 대법원의 입장임(대법원 2025. 9. 4. 선고 2025도4431 판결). 그에 따라 실제로 미신고 VASP가 특정금융정보법 제7조 제1항에 따라 금융정보분석원장에게 신고하지 않았음을 알면서 그의 지시에 따라 VASP의 전자지갑에 있는 가상자산을 매수인에 이전해 주고, 매수인 측으로부터 매매대금 명목으로 현금을 받는 한편, VASP 측에 매매대금 명목으로 현금을 교부한 자에 대하여, 가상자산사업자의 영업에 관하여 자신의 독자적인 권한이 없이 상급자의 지시에 의하여 단순히 노무제공을 한 직원이나 보조자에 그치는 것이 아니라 공동정범에 해당한다고 본 바 있음.
- 금융위원회 역시 보도자료를 통해 "국내에 신고하지 않은 가상자산 취급업

자를 블로그, SNS 등으로 홍보・알선(레퍼럴 등)"을 가상자산 관련 불법행위 유형으로 명시하면서, 레퍼럴 마케팅에 대한 단속을 강화하고 있는 상황임[금융위원회 보도자료, "텔레그램・오픈채팅방 등에서 활동하는 "불법" 가상자산 취급업자를 조심하세요!", 가상자산검사과 (2025. 12. 3.), 3면].

- 따라서, 발행사와 제휴사 둘 중 하나라도 미신고 VASP에 해당한다는 전제하에, 홍보의 법적인 주체나 형태와 무관하게 양자 간의 공동가공의사와 기능적 행위지배를 부정하기는 어려울 것으로 생각되고, 특금법 위반의 공동정범이 성립할 가능성 높음
- **(미신고 VASP 해당 여부 – ① 영업의 상대방)** 결국 문제는, 귀사와 파트너사 중 하나라도 미신고 VASP에 해당하는지, 특히 방한 외국인만을 대상으로 영업을 하는 경우에도 마찬가지인지 여부일 것임(구체적인 행위 태양에 따른 가상자산사업자 해당 여부에 관한 분석은 후술하는 내용 참조).
- 가상자산이용자보호법은 가상자산사업자의 영업 범위나 영업의 상대방으로서 이용자의 국적 등에 관하여 명시적으로 정한 바 없음(가상자산이용자보호법 제2조 제2호 및 제3호). 다만, 국외에서 이루어진 행위로서 그 효과가 국내에 미치는 경우에도 가상자산이용자보호법이 적용되고(동법 제3조), 금융위원회는 "**국내에서 '또는'** 내국인을 대상으로 영업을 목적으로 가상자산 거래"하는 자를 가상자산사업자로 보고 있음[금융위원회 보도자료, "텔레그램・오픈채팅방 등에서 활동하는 "불법" 가상자산 취급업자를 조심하세요!", 가상자산검사과 (2025. 12. 3.), 2면].
- 즉, 외국인만을 상대로 영업을 하는 경우에도 가상자산이용자보호법이 적용되지 않는다고 보기는 어렵고, 가상자산의 매매・교환・이전 등의 거래가 국내에서 발생하는 경우라면, 그 대상이 내국인인지 외국인인지 여부와 무관하게 가상자산사업에 해당한다는 것이 규제기관의 입장으로 해석되며, ③의 다윈 사례 역시 그와 같은 해석에 의한 결과로 이해됨.
- 본건의 경우, 발행사 및 제휴사가 국내 오프라인 약국에서 가상자산을 이용한 결제 인프라를 운영하면서 나아가 파트너십 하에 불특정 다수의 외국인을 상대로 국내 결제를 적극적으로 유도・홍보하는 이상 "국내에서의 영업"에 해당한다고 볼 여지가 높을 것으로 판단됨.
- **(미신고 VASP 해당 여부 - ② 영업행위)** 구체적인 행위 태양에 따른 가상자산사업자 해당 여부에 관한 분석은 아래 ② 리워드 지급 주체 및 ③ 파트너사의 처리 방식 부분에서 검토함.

]

② 리워드 지급 주체별 리스크 비교

- Case A: 파트너사가 케이클원으로부터 제공받아, 리워드를 외국인 개인에게 지급하는 경우
- Case B: 케이클원(발행사)이 직접 외국인 개인에게 리워드를 지급하는 경우

[BKL:

- **(Case A)** 금융위원회는 카드사가 "자사 고객에게 제휴사가 발행한 선불전자지급수단과 제휴사의 스테이블코인 간 교환을 지원하는 서비스를 제공하는 행위는 고객의 요청에 따라 가상자산의 매매, 교환, 보관 또는 관리 등을 위해 가상자산을 이전하는 행위에 포함될 가능성이 있다고 보입니다. 또한, 위 행위가 가상자산을 매도・매수하는 행위를 중개・알선・대행하는 경우에 해당할 가능성도 있다고 보입니다."고 본 바 있음[금융위원회, "자금세탁방지 제도 유권해석 사례집 2.0", 금융정보분석원 (2024. 2.), 224면]. 이는 카드사 및 제휴사가 교환에 따른 수수료 등 경제적 이익을 수취하지 않는 경우에도 마찬가지임
- 위 해석에 비추어 보면, Case A와 같이 파트너사가 리워드를 제공하기 위해 케이클원으로부터 KRWIN을 조달하여 고객에게 이전하는 행위는 KRWIN의 수령・보유・배포 행위로서, 가상자산의 이전, 보관・관리, 나아가 매매・교환의 중개・알선・대행에 해당한다고 평가될 가능성이 높음.
- 케이클원으로서는 리스크 단절을 위하여 파트너사의 자발적 구매 요청(Reverse Inquiry)에 따라 해외 거래소를 통한 B2B 매매 형태를 유지하고, 발행 이후 유통 단계에는 일절 관여하지 않는 구조(즉, ①의 공동 홍보 등 지양)를 설계하는 것을 고려함으로써 스스로의 리스크를 방어할 수 있으나, 파트너사의 VASP 리스크가 명백히 존재하고, 위 ①의 분석에 따라 미신고 VASP 영업행위의 공동정범으로 평가될 가능성은 방어 불가능할 것으로 판단됨.
- **(Case B)** 금융위원회는 "스테이블코인 발행사가 국내은행이 보증하는 계좌에 100% 이상의 담보물인 법정화폐를 보관하고, 해당 금액만큼의 스테이블코인을 발행하여 유통하고, 또한 스테이블코인의 보유자가 상환을 요구하면 해당 스테이블코인 금액만큼의 원화를 법정화폐로 상환해 주는 스테이블코인 발행사"의 행위는 "가상자산을 매도, 매수하거나 보관・관리 또는 매도・매수・교환을 대행하는 행위에 포함되어 특정금융정보법상 가상자산사업자에 해당할 소지가 있어 보입니다."고 본 바 있음[금융위원회, "자금세탁방지 제도 유권해석 사례집 2.0", 금융정보분석원 (2024. 2.), 230면]

- 비록 리워드의 지급 대상이 외국인이기는 하나, 리워드 지급의 원인이 되는 거래가 국내에서 원화로 이루어진 거래라는 점에 비추어 이는 국내에서의 가상자산 거래로서 케이클원 스스로의 미신고 VASP 리스크가 매우 높을 것으로 판단됨.

]

③ **파트너사의 VASP 신고 필요 여부**

약국 단말기 및 PG 사업을 영위하는 **파트너사**가 KRWIN 결제를 수취・처리할 경우, **VASP 신고 의무**가 발생하는지

[BKL:

- 가상자산을 단순한 지급 수단으로서 처리하고, 법화와의 매매나 다른 가상자산과의 교환에 개입하지 않는다면, 파트너사가 미신고 VASP 리스크를 부담한다고 보기는 어려움. 다만, 그 경우 가맹점으로부터 정산을 요구받는 파트너사로서는 본건 사업에 참여할 유인이 없는바, 결국 수취한 KRWIN을 법화로 정산하는 것이 필요하며, 해당 부분이 문제됨.
- 만약 **i)** 파트너사가 국내에서 가맹점(약국)이 수취한 KRWIN을 직접 원화로 정산한다면, 이는 가상자산의 매매로서 파트너사의 미신고 VASP 리스크 발생함. **ii)** 그와 달리 케이클원이 OTC 형태로 파트너사가 보유한 KRWIN을 원화로 정산한다면, 케이클원이 미신고 VASP 리스크를 부담하게 됨.